

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» города Саки Республики Крым

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № 17 от 30.08. 2024 г



Подписано цифровой
подписью: Петрик
Людмила Васильевна
Причина: Я подтверждаю
точность и целостность
этого документа
Дата: 2025.09.16 10:36:10
+03'00'

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
_____ Л.В.Петрик
Приказ № 145 от 30.08.2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

I. Общие положения

Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее — Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Уставом МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Данное Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской» (далее – ОУ) и обучающимися школы и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.1. Образовательные отношения — совокупность общественных отношений по реализации и права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ.

1.2. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники ОУ.

II. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о приеме (зачислении) лица на обучение или для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в ОУ.

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в организацию на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Правилами приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской».

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальным нормативным актом ОУ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в ОУ.

2.4. При приеме в ОУ директор обязан ознакомить принятых на обучение и родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и общеобразовательной организации, основными образовательными программами, реализуемыми в школе и другими документами, регламентирующими организацию образовательных отношений.

2.5. Между ОУ в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося может заключаться договор об образовании. В обязательном порядке договор об образовании заключается при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в случае оказания платных образовательных услуг ОУ). Заключение договора об образовании предшествует изданию приказа о приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в ОУ.

2.6. Договор об образовании заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится в школе, другой передается лицу, зачисляемому на обучение (родителям (законным представителям) несовершеннолетнего лица).

2.7. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), форма получения образования и форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, обязанности и ответственность сторон.

2.8. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, то такие условия не подлежат применению.

2.9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством.

III. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ОУ.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОУ.

3.3. Решение об изменении формы получения образования или формы обучения до получения ими основного общего образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства.

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора ОУ.

3.5. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. Изменения, внесенные в договор, вступают в силу после издания приказа директора ОУ об изменении образовательных отношений или с иной указанной в нем даты.

IV. Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях последующим причинам:

- Продолжительная болезнь;
- Длительное медицинское обследование;
- Иные семейные обстоятельства.

4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора ОУ.

V. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения между общеобразовательной организацией и обучающимся и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетнего могут быть прекращены в связи с получением образования (завершением обучения).

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:

- По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе ОУ, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу;
- по обстоятельствам, независящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в том числе в случае ликвидации ОУ.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед общеобразовательной организацией.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении обучающегося из ОУ.

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОУ, прекращаются с даты его отчисления из ОУ.

5.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в трехдневный срок, после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает справку об обучении или о периоде обучения в следующих случаях:

- Не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты—справку установленного образца;
- освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из школы — справку о текущей успеваемости.

5.8. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из школы.

5.9. Основания и порядок отчисления обучающегося из ОУ регламентируется Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской»

В случае прекращения деятельности общеобразовательной организации, а также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы.